KAPITOLU 158

ORDINANZA LI TNEĦĦI L-KONTROLL TAD-DJAR

Biex taħseb għat-tneħħija tal-kontroll u għar-reġistrazzjoni ta' ċerti djar ta' abitazzjoni, u għall-ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu ma' hekk, u li tippermetti aġġustament fil-kera li għandu jitħallas dwar dar ta' abitazzjoni kontrollata meta jkunu saru miljoramenti bil-kunsens tal-kerrej.

10 ta' April, 1959

L-ORDINANZA XIXA tal-1959, kif emendata bl-Avviż Legali 4 tal-1963; bl-Atti: XXIX tal-1965, XXXI tal-1966, XLVIII tal-l972, XXXVII tal-1973; bl-Avviż Legali 148 tal-1975; bl-Att XXIII tal-1979; bl-Avviżi Legali: 10 tal-1980, 14 tal-1981, 15 tal-1982, 16 tal-1983,bl-Att XIII tal-1983; 18 tal-1984, 2 tal-1985, *4 tal-1986; bl-Att XXXVII tal-1986; bl-Avviżi Legali: 10 tal-1987, 20 tal-1988; bl-Att XXVIII tal-1988; u bl-Avviżi Legali: 26 tal-1989, 31 tal-1990, 31 tal-1991, 29 tal-1992, 46 tal-1993, 36 tal-1994 u 29 tal-1995; bl-Att XXXI tal-1995; bl-Avviżi Legali 25 tal-1996, 29 tal-1997, 76 tal-1998, 64 tal-1999 u 31 tal-2000; bl-Att IX tal-2000; bl-Avviżi Legali 30 tal-2001, 46 tal-2002, 73 tal-2003 u 90 tal-2004; bl-Att XVIII tal-2004; bl-Avviżi Legali 32 tal-2005, 30 tal-2006 u 36 tal-2007; bl-Att XVIII tal-2007; bl-Avviżi Legali 410 tal-2007, 83 tal-2008, 50 tal-2009 u 184 tal-2010; bl-Att V tal-2010; u bl-Avviżi Legali 188 tal-2011, 70 tal-2012, 55 tal-2013, 88 tal-2014 u 76 tal-2015, 129 tal-2016, 79 tal-2017 54 tal-2018 u bl-Att XXVII tal-2018 u XXIV tal-2021 u bl-Avviżi Legali29 tal-2019 u 30 tal-2020, 67 tal-2021, 63 tal-2022, 38 tal-2023, 29 tal-2024 , 35 tal-2025 u 36 tal-2026.*

1. It-titolu fil-qosor ta' din l-Ordinanza hu Ordinanza li Tneħħi l-Kontroll tad-Djar.

Titolu fil-qosor.
Emendat: XXIX. 1965.2.

2. F'din l-Ordinanza u f'kull regolamenti magħmula bis-saħħa tagħha, ħlief safejn ir-rabta tal-kliem ma tfissirx xort'oħra -

Tifsir.
Emendat: A.L. 4 tal-1963; XXIX. 1965.2; XXXVII.1973.2. XXIII. 1979.2; XXXVII. 1986.2; XXVII.2018.2; XXIV.2021.20.
Kap. 69.

"il-Bord" tfisser il-Bord li jirregola l-Kera mwaqqaf bis-saħħa tal-artikolu 16 tal-Ordinanza li tirregola t-Tiġdid tal-Kiri ta' Bini;

"dar ta' abitazzjoni" tfisser bini jew parti minn bini mibdi jew adattat strutturalment biex jiġi okkupat bħala abitazzjoni separata;

"dar ta' abitazzjoni mneħħija mill-kontroll" tfisser dar ta' abitazzjoni reġistrata mill-Uffiċjal tal-Valutazzjoni tal-Artijiet skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 3;

"ġurnata stabbilita" tfisser il-ġurnata li fiha din l-Ordinanza tidħol fis-seħħ;

"ħlas dwar ħsara tal-gwerra" tfisser ħlas tan-nefqa ta' xogħlijiet kif imfissra fl-Ordinanza dwar il-ħsarat tal-Gwerra*;

"kera xierqa" tfisser il-kera li jkun ġie stabbilit jew li jiġi stabbilit mill-Bord dwar dar ta' abitazzjoni skont id-dispożizzjonijiet tal-Ordinanza li Trażżan il-Kera fuq id-Djar;

Kap. 116.

*L-Ordinanza dwar il-ħsarat tal-Gwerra (Ordinanza Nru. III tal-1943) ġiet imħassra bl-Att li jħassar l-Ordinanza dwar il-ħsarat tal-Gwerra (Kap. 289).

"kerrej" tfisser ukoll:

(*a*) fil-każ ta' dar ta' abitazzjoni:

(i) dik il-persuna li tkun ġiet rikonoxxuta bħala l-kerrej skont xi liġi validament fis-seħħ qabel l-1 ta' Ġunju, 2021;

(ii) l-armla jew l-armel tal-kerrej:

Iżda l-armla jew l-armel m'għandu l-ebda jedd li jiġi kkunsidrat kerrej jekk dan ma kienx joqgħod fid-dar ta' abitazzjoni għal erbgħa (4) mill-aħħar ħames (5) snin qabel l-1 ta' Ġunju, 2008 u li, fil-każ ta' dan is-subparagrafu ma jkunx baqa' jgħix mal-kerrej sad-data ta' mewtu;

(iii) l-aħwa tal-kerrej li jkunu komplew il-kirja *in solidum* flimkien miegħu:

Iżda l-aħwa m'għandhom l-ebda jedd li jiġu kkunsidrati bħala kerrejja jekk dawn ma kenux joqogħdu fid-dar ta' abitazzjoni għal erbgħa (4) mill-aħħar ħames (5) snin qabel l-1 ta' Ġunju, 2008 u li, fil-każ ta' dan is-subparagrafu ma jkunux baqgħu jgħixu mal-kerrej sad-data ta' mewtu:

Att Nru XXIV tal-2021

Iżda wara d-dħul fis-seħħ tal-Att tal-2021 dwar ir-Riforma tal-Kirjiet Residenzjali Kontrollati, l-ebda persuna li ma tkunx għadha ġiet rikonoxxuta bħala kerrej ta' dar ta' abitazzjoni sa dik id-data ma għandha tikkwalifika bħala kerrej ta' dar ta' abitazzjoni abbażi ta' din it-tifsira, ħlief għal dawk li jikkwalifikaw skont is-subparagrafi (ii) u (iii):

Iżda wkoll persuni li ma jikkwalifikawx taħt is-subparagrafi (i), (ii) u (iii) u li kienu joqogħdu fid-dar ta' abitazzjoni għal erbgħa (4) mill-aħħar ħames (5) snin qabel l-1 ta' Ġunju, 2008 u li baqgħu jgħixu mal-kerrej sad-data ta' mewtu għandhom ikomplu jokkupaw id-dar ta' abitazzjoni għal perjodu ta' ħames (5) snin mid-data tal-mewt tal-kerrej u fit-tmiem ta' dak il-perjodu għandhom jivvakaw l-imsemmija dar ta' abitazzjoni. Il-kumpens għall-okkupazzjoni tad-dar ta' abitazzjoni li għandu jkun pagabbli lis-sid matul il-perjodu msemmi hawn qabel għandu jkun daqs l-ogħla ammont ta' kera li seta' kien pagabbli mill-kerrej:

Iżda wkoll wara l-mewt tal-kerrej sid il-kera jista' jippreżenta rikors skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 12B u jekk dawn il-persuni li ma jikkwalifikawx taħt is-subparagrafi (i), (ii) u (iii) ma jissodisfawx il-kriterji tad-dħul u tal-kapital tat-test tal-mezzi, il-Bord għandu jagħti deċiżjoni skont is-subartikolu (4) tal-artikolu 12B;

(*b*) kull subkonduttur fir-rapporti mal-kerrej;

"kirja" tinkludi -

(*a*) kull konċessjoni enfitewtika jew sub-enfitewtika għal żmien ta' mhux iżjed minn sittax-il sena;

(*b*) minkejja kull patt kuntrarju, kull ftehim li bis-saħħa tiegħu xi persuna ġiet imqiegħda f'xi dar ta' abitazzjoni minħabba fi ħlas perijodiku rikorrenti; u

(*ċ*) kull ftehim ieħor li bih xi dritt reali jew personali fuq xi dar ta' abitazzjoni, liema dritt jinkludi dak ta' okkupazzjoni ta' dik id-dar ta' abitazzjoni, jingħata b'titolu oneruż jew kommutattiv għal xi żmien, kemm jekk dak iż-żmien jiġi stabbilit billi tissemma xi ġurnata speċifikata jew kemm jekk jista' jiġi stabbilit b'riferenza għal xi ġrajja futura li tkun żgura jew li ma tkunx żgura;

"miljoramenti" tinkludi bdil, żidiet jew estensjonijiet strutturali u l-provdiment ta' *fixtures* jew *fittings,* iżda ma tinkludi ebda tibjid, żebgħa jew tiswija;

"l-Ordinanzi dwar il-Kera" tfisser l-Ordinanza li tirregola t-Tiġdid tal-Kiri ta' Bini u l-Ordinanza li Trażżan il-Kera fuq id-Djar; Kap. 69. Kap. 116.

"preskritt" tfisser preskritt b'regolament skont l-artikolu 15;

"proprjetarju" użata dwar dar ta' abitazzjoni tfisser il-persuna jew kull waħda mill-persuni li jkollhom dritt għal dik id-dar ta' abitazzjoni bi proprjetà assoluta, enfitewsi, sub-enfitewsi, jew użufrutt:

*Iżda fl-artikolu 3(*d*) u, għall-finijiet ta' u dwar dak il-paragrafu, f'kull dispożizzjoni oħra ta' din l-Ordinanza,

---

*Dan il-*proviso* ġie miżjud bl-Att XXXVII tal-1973 li kien fih id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

"**4.** (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2) ta' dan l-artikolu, ebda ħaġa f'dan l-Att ma tolqot xi reġistrazzjoni li tkun saret validament, mill-Uffiċjal tal-Valutazzjoni tal-Artijiet skont l-artikolu 3 tal-liġi prinċipali qabel il-bidu fis-seħħ ta' dan l-Att.

(2) B'dak kollu li jinsab f'kull dispożizzjoni oħra tal-liġi prinċipali, kull reġistrazzjoni bħala dar ta' abitazzjoni mneħħija mill-kontroll magħmula mill-Uffiċjal tal-Valutazzjoni tal-Artijiet skont il-liġi prinċipali qabel il-bidu fis-seħħ ta' dan l-Att għandha tkun bla effett, u kull dar hekk reġistrata għandha titqies li la hi u lanqas qatt kienet dar ta' abitazzjoni mneħħija mill-kontroll, jekk dik ir-reġistrazzjoni tkun saret wara l-ħruġ ta' ordni ta' rekwiżizzjoni skont l-Att dwar id-Djar relattivament għal dik id-dar u jekk -

(*a*) id-dar tkun waħda speċifikata fil-paragrafu (*d*) tal-artikolu 3 tal-liġi prinċipali; jew

(*b*) fil-każ ta' kull dar oħra, persuna tkun ġiet imqegħda fiha jew tkun xort'oħra baqgħet tokkupaha qabel il-bidu fis-seħħ ta' dan l-Att,

u f'kull każ bħal dan kull dar bħal dik għandha titqies li dejjem baqgħet dar rekwiżizzjonata."

"proprjetarju" użata dwar dar ta' abitazzjoni tfisser il-persuna jew kull waħda mill-persuni li jkollhom dritt għal dik id-dar ta' abitazzjoni bi proprjetà assoluta jew b'enfitewsi jew sub-enfitewsi perpetwa jew b'użufrutt, iżda, f'dan l-aħħar każ, biss jekk fit-tmiem tal-użufrutt, in-nudu proprjetarju jkollu d-dritt għal dik id-dar ta' abitazzjoni bi proprjetà assoluta jew b'enfitewsi jew sub-enfitewsi perpetwa;

"sid il-kera" tinkludi kull persuna li jkollha titolu bis-saħħa ta' sid il-kera oriġinali;

"tiswijiet" tfisser dawk it-tiswijiet li sid il-kera għandu jagħmel għas-spejjeż tiegħu;

"Uffiċjal tal-Valutazzjoni tal-Artijiet" tfisser l-uffiċjal maħtur mill-Prim Ministru bħala Uffiċjal tal-Valutazzjoni tal-Artijiet għall-fini tal-Ordinanza dwar il-Valutazzjoni ta' Artijiet Mibnija;

Kap. 110.

"żieda fl-inflazzjoni" tfisser iż-żieda fl-inflazzjoni stabbilita bil-mod provdut fl-artikolu 13;

"żmien ta' kera" tfisser żmien li dwaru jkun irid isir ħlas ta' kera.

Reġistrazzjoni ta' djar ta' abitazzjoni mneħħija mill-kontroll.
Emendat: XXIX. 1965.2; XXVIII. 1988.8.

3. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 6 l-Uffiċjal tal-Valutazzjoni tal-Artijiet fuq talba ta' proprjetarju magħmula b'dak il-mod li jkun preskritt, għandu jirreġistra bħala dar ta' abitazzjoni mneħħija mill-kontroll kull dar ta' abitazzjoni li -

(*a*) ma tkunx kompluta jew lesta għall-użu bħala dar ta' abitazzjoni fil-ġurnata stabbilita; jew

(*b*) għalkemm kompluta jew lesta għall-użu bħala dar ta' abitazzjoni fil-ġurnata stabbilita, ma tkunx ġiet okkupata bħala dar ta' abitazzjoni f'dik il-ġurnata jew qabilha; jew

(*ċ*) tkun kompluta jew lesta għall-użu wara l-ġurnata stabbilita billi jsir bdil strutturali li jbiddel dar ta' abitazzjoni waħda jew iżjed f'numru akbar ta' djar ta' abitazzjoni; jew

(*d*) kienet fl-1 ta' Marzu, 1959, okkupata minn proprjetarju bħala r-residenza tiegħu ordinarja u baqgħet hekk okkupata sal-ġurnata stabbilita, din il-ġurnata inkluża; jew

(*e*) kienet ġiet akkwistata taħt skema bhal dik imsemmija fl-Att biex iħajjar Persuni jsiru Sid Darhom, u li dwarha il-jedd biex tiġi reġistrata bħala dar ta' abitazzjoni mneħħija mill-kontroll ikun ingħata bħala inċentiv skont dak l-Att; jew

Kap. 328.

(*f*) tkun, fid-data meta ssir l-applikazzjoni, okkupata mis-sid bħala residenza ordinarja tiegħu u tkun ġiet hekk okkupata minnu, taħt kull titolu, matul il-perijodu ta' għaxar snin minnufih qabel id-data tal-applikazzjoni.

Għal finijiet ta' dan il-paragrafu l-espressjoni "residenza ordinarja" ma tinkludix residenza tas-sajf.

Appelli minn deċiżjonijiet tal-Uffiċjal tal-Valutazzjoni tal-Artijiet.
Emendat: A.L. 148 tal-1975.

4. (1) Kull persuna aggravata b'ordni tal-Uffiċjal tal-Valutazzjoni tal-Artijiet li jirrifjuta li jirreġistra dar ta' abitazzjoni bħala dar ta' abitazzjoni mneħħija mill-kontroll tista' tappella lill-Bord.

(2) L-Uffiċjal tal-Valutazzjoni tal-Artijiet għandu f'kull każ ikun konvenut fl-appell.

(3) Ebda appell ma għandu jsir mid-deċiżjoni tal-Bord ħlief fuq punt ta' liġi deċiż mill-Bord.

(4) Appell skont is-subartikolu (3) għandu jinġieb quddiem il-Qorti tal-Appell.

(5) Appelli skont is-subartikolu (1) jew skont is-subartikolu (3) għandhom isiru b'dak il-mod u eġħluq dak iż-żmien u skont dawk ir-regoli ta' proċeduri l-oħra li jstgħu jkunu preskritti.

Postijiet imneħħija mill-kontroll u Ordinanzi dwar il-Kera.
Emendat: XXIX. 1965.2; Sostiwit: XXIII. 1979.3. Emendat: XVIII. 2004.115.

5. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet li ġejjin ta' dan l-artikolu u tal-artikolu 6, id-dispożizzjonijiet tal-Ordinanzi dwar il-Kera ma għandhom jgħoddu għal ebda dar ta' abitazzjoni mneħħija mill-kontroll mill-ġurnata li fiha d-dar tkun reġistrata skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 3.

(2) Meta fit-tmiem ta' kirja ta' dar ta' abitazzjoni mneħħija mill-kontroll (sew jekk dak iż-żmien ikun skont il-ftehim, legali, skont l-użu jew xort'oħra) il-kerrej ikun ċittadin ta' Malta u jkun jokkupa d-dar bħala r-residenza ordinarja tiegħu, id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (3) għandu jkollhom effett u d-dispożizzjonijiet tal-Ordinanza li tirregola t-Tiġdid tal-Kiri ta' Bini għandhom japplikaw ukoll iżda biss safejn dawn ma jkunux inkonsistenti mal-imsemmija dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu.

Kap. 69.

(3) Id-dispożizzjonijiet imsemmija fis-subartikolu (2) huma:

(*a*) Ikun kontra l-liġi li sid il-kera ta' dar ta' abitazzjoni jirrifjuta li jġedded il-kirja ħlief f'xi waħda miċ-ċirkostanzi msemmija fil-paragrafu (*b*), u jkun kontra l-liġi wkoll li dan jgħolli l-kera, jew jimponi kondizzjonijiet ġodda għat-tiġdid tal-kirja, ħlief kif provdut fil-paragrafi (*ċ*) u (*d*).

(*b*) Sid il-kera jista' biss jirrifjuta li jġedded il-kirja, u jista' biss jieħu lura l-pussess tad-dar, meta tintemm il-kirja, jekk juri għas-sodisfazzjon tal-Bord, b'rikors biex jieħu lura l-pussess, li matul iż-żmien tal-kirja, il-kerrej kien naqas li jħallas il-kera dovut minnu għal żewġ skadenzi jew iktar fi żmien ħmistax-il ġurnata minn dak in-nhar li sid il-kera jkun talbu biex iħallas, jew għax ikun għamel ħafna ħsara fid-dar, jew għax xort'oħra jkun naqas milli jħares il-kondizzjonijiet tal-kirja jew l-obbligi tiegħu taħtha, jew għax ikun uża l-fond xort'oħra milli prinċipalment bħala r-residenza ordinarja tiegħu.

(*ċ*) Il-kera li għandu jitħallas taħt l-istess kirja wara d-data tal-ewwel tiġdid tal-kirja li jsir bis-saħħa ta' dan is-subartikolu jista' jiżdied minn sid il-kera, meta jsir dak it-tiġdid u wara t-tmiem ta' kull ħmistax-il sena li tiġi

wara sakemm il-kirja tibqa' favur l-istess kerrej, b'daqstant mill-kera li kien jitħallas minnufih qabel dak it-tiġdid jew qabel ma jibda kull perijodu sussegwenti ta' ħmistax-il sena, li jkun ammont li ma jeċċedix l-imsemmi kera, li jirrappreżenta bi proporzjon għal dak il-kera ż-żieda fl-inflazzjoni missena li l-kera li għandu jiżdied kien l-aħħar stabbilit.

(*d*) Meta, fid-data jew qabel id-data ta' xi tiġdid ta' kirja ta' dar ta' abitazzjoni, sid il-kera jippreżenta fir-Reġistru tal-Bord, ċertifikat, iffirmat minn arkitett u inġinier ċivili u li jkun aċċettat bħala jaqbel mal-fatti mill-kerrej jew ikun ġie hekk dikjarat mill-Bord fuq rikors li jsir minn sid il-kera fejn jitlob dik id-dikjarazzjoni, li juri li d-dar tkun fi stat tajjeb ta' tiswija, it-tiswijiet kollha u l-manutenzjoni kollha għandhom minn hemm 'il quddiem, u sakemm tibqa' l-kirja favur l-istess kerrej, ikunu r-responsabbiltà tal-kerrej.

(4) Id-dispożizzjonijiet li ġejjin ta' dan is-subartikolu għandu jkollhom effett dwar il-kirjiet ta' djar ta' abitazzjoni mneħħija mill-kontroll meta l-kerrej ikun ċittadin ta' Malta. L-imsemmija dispożizzjonijiet huma:

(*a*) Meta l-kirja ta' dar ta' abitazzjoni mneħħija mill-kontroll tkun ġiet imġedda kif provdut fis-subartikolu (3) jew taħt l-artikolu 12(3), jew tkun saret taħt is-subartikolu (2) tal-imsemmi artikolu, ikun kontra l-liġi li sid il-kera ta' xi dar bħal dik jitlob mingħand xi ċittadin ta' Malta, taħt kirja li ssir wara, kera li jkun ogħla mill-ammont li kien ikollu jitħallas bħala kera kieku l-kerrej li favur tiegħu l-kirja tkun għall-ewwel darba hekk ġiet imġedda jew tkun hekk saret, baqa' l-kerrej ta' dik id-dar; u kull ammont akbar li jitħallas ikun jista' jinġabar lura mingħand sid il-kera.

(*b*) Ikun kontra l-liġi li sid il-kera jitlob il-ħlas ta' kera li jkun suġġett għal tibdil f'xi żmien qabel ma tintemm il-kirja, sew jekk it-tibdil ikun minħabba żieda sew jekk ikun minħabba tnaqqis f'dak il-kera; u meta l-kirja ta' dar ta' abitazzjoni mneħħija mill-kontroll issir suġġetta għal dak it-tibdil il-kera li għandu jitħallas dwar dik il-kirja għandu, minkejja ftehim kuntrarju, ikun l-inqas rata li għandha titħallas għal xi parti taż-żmien tal-kirja, u kull ammont li jitħallas żejjed jista' jinġabar lura mingħand sid il-kera.

(*ċ*) Ikun kontra l-liġi li sid il-kera jimponi kondizzjoni li teħtieġ li t-tiswijiet ta' dar ta' abitazzjoni jkunu responsabbiltà tal-kerrej kemm-il darba l-kirja ma tkunx bil-miktub u ċertifikat kif imsemmi fis-subartikolu (3)(*d*) ma jkunx anness mal-att tal-kirja.

(*d*) Meta d-dar ta' abitazzjoni tinkera bl-għamara -

(i) jekk il-kirja ssir qabel il-21 ta' Ġunju, 1979, il-

kerrej ikollu jedd, f'kull żmien li ma jkunx qabel sena wara l-imsemmija data, li jitlob li, b'effett mill-eġħluq ta' sitt xhur wara d-data ta' dik it-talba, il-kirja tibqa' biss dwar il-bini u li hu jħallas biss dik il-parti tal-kera li tkun tirreferi għall-bini kif jista' jiġi miftieħem bejnu u bejn sid il-kera, jew jekk ma jkunx hemm ftehim bħal dak, kif il-Bord jista' jistabbilixxi fuq rikors li jsir minn xi wieħed minnhom;

(ii) jekk il-kirja ssir wara l-imsemmija data, il-kirja għandha tiddistingwi bejn il-parti tal-kera miftehma dwar id-dar u l-parti miftehma dwar l-għamara u oġġetti oħra tad-dar; u l-kerrej ikollu jedd, f'kull żmien li ma jkunx qabel sena mid-data li fiha jkun għall-ewwel darba okkupa d-dar mikrija, jitlob ix-xoljiment tal-kirja tal-għamara u tal-oġġetti l-oħra tad-dar, u b'effett minn meta jgħaddu sitt xhur wara d-data tat-talba jkollu jedd għax-xoljiment ta' dik il-kirja u li jħallas biss il-kera miftiehem dwar id-dar;

(iii) (*revokat bl-Att XVIII. 2004 115.*);

(iv) il-jeddijiet mogħtija bid-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' dan il-paragrafu jkunu japplikaw ukoll, *mutatis mutandis,* dwar kull ftehim li jirreferi għal għamara jew oġġetti oħra tad-dar meta dak il-ftehim ikun hekk marbut mal-kirja ta' dar ta' abitazzjoni mneħħija mill-kontroll li għaliha japplika dan is-subartikolu li l-imsemmija kirja ma kenitx issir kieku ma sarx ukoll l-imsemmi ftehim.

(5) Bla ħsara għal kull ftehim li jkun sar qabel il-21 ta' Ġunju, 1979, u bla ħsara għall-jeddijiet li kerrej jista' jkollu dritt għalihom skont dan l-artikolu wara l-imsemmija data, id-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (2) u (3) għandhom japplikaw ukoll għalkemm iż-żmien tal-kirja jkun għalaq qabel dik id-data jekk il-kerrej ikun għadu jokkupa d-dar bħala r-residenza ordinarja tiegħu f'dik id-data.

Eċċezzjonijiet. *Emendat: XXIX. 1965.2; XLVIII. 1972.2; XXXVII. 1973.3.*

6. (1) L-Uffiċjal tal-Valutazzjoni tal-Artijiet ma għandu jirreġistra bħala dar ta' abitazzjoni mneħħija mill-kontroll skont din l-Ordinanza ebda dar ta' abitazzjoni speċifikata fl-artikolu 3(*a*), (*b*) jew (*ċ*) jekk ikunu jew kienu provduti fondi bi ħlas dwar ħsara tal-gwerra jew b'donazzjoni mill-Gvern għall-bini jew bdil strutturali tagħha skont ma hemm imsemmi fl-artikolu 3(*ċ*) jew jekk l-art li fuqha tkun mibnija tkun ingħatat b'enfitewsi jew sub-enfitewsi mill-Gvern wara s-6 ta' Diċembru, 1972, kemm-il darba fl-att tal-enfitewsi jew sub-enfitewsi ma jiġix dikjarat li din id-dispożizzjoni ma għandhiex tapplika għal bini li jinbena fuq l-art mogħtija b'dak l-att.

*(2) Meta dar speċifikata fl-artikolu 3(*d*) tkun rekwiżizzjonata skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar id-Djar u fiż-żmien tal-ħruġ tal-ordni ta' rekwiżizzjoni ma tkunx reġistrata bħala dar ta' Kap. 125.

abitazzjoni mneħħija mill-kontroll skont din l-Ordinanza, l-Uffiċjal tal-Valutazzjoni tal-Artijiet ma għandux jirreġistra dik id-dar bħala dar ta' abitazzjoni mneħħija mill-kontroll jekk l-applikazzjoni xierqa għar-reġistrazzjoni ta' dik id-dar bħala dar ta' abitazzjoni mneħħija mill-kontroll ma ssirx fi żmien ħmistax-il ġurnata wara notifika ta' avviż, mogħti mis-Segretarju tad-Djar lil xi wieħed mill-proprjetarji li jkollu dritt japplika għall-imsemmija reġistrazzjoni, li bih jgħarraf lil dak il-proprjetarju bil-ħruġ tal-ordni tar-rekwiżizzjoni u li fih jipproduċi d-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu, jew jekk dik l-applikazzjoni, għalkemm issir fl-imsemmi żmien, ma titmexxiex 'il quddiem bil-diligenza xierqa.

*(3) Kull reġistrazzjoni li tkun saret mill-Uffiċjal tal-Valutazzjoni tal-Artijiet f'kull każ li għalih ma japplikax l-artikolu 3 jew f'kull każ li b'dan l-artikolu hu ma għandux jagħmel tkun bla effett u dik id-dar għandha, b'dak kollu li jinsab f'kull dispożizzjoni oħra ta' din l-Ordinanza, titqies li la hi u lanqas qatt kienet dar ta' abitazzjoni mneħħija mill-kontroll.

(4) Meta dar ta' abitazzjoni speċifikata fl-artikolu 3 tkun suġġetta għal kirja fil-ġurnata stabbilita, ir-reġistrazzjoni tagħha skont dak l-artikolu jkollha sseħħ biss, għall-finijiet tal-artikolu 5 mill-ġurnata li fiha l-proprjetarju jkollu dritt għall-pussess ta' dik id-dar ta' abitazzjoni vojta meta tkun spiċċat dik il-kirja.

Projbizzjoni ta' rigali tibqa' dwar djar ta' abitazzjoni li xort'oħra jkunu mneħħija mill-kontroll.
Emendat: XXIX. 1965.2; XXIII. 1979.4.
Kap. 69.
Kap. 116.

7. Dwar l-għoti, tiġdid jew tkomplija f'kull żmien matul il-perijodu ta' tliet snin li jibdew fil-ġurnata stabbilita jew f'kull żmien wara l-20 ta' Ġunju, 1979, kirja ta' dar ta' abitazzjoni li għaliha xi waħda mid-dispożizzjonijiet tal-Ordinanzi dwar il-Kera ma jgħoddux minħabba biss id-dispożizzjonijiet li jiġu qabel ta' din l-Ordinanza għandha tiġi meqjusa bħala li l-artikolu 8 tal-Ordinanza li Trażżan il-Kera fuq id-Djar (liema artikolu jipprojbixxi t-talb ta' rigali fl-għoti, tiġdid jew tkomplija ta' kirja ta' kull dar ta' abitazzjoni) jgħodd għaliha.

Piena għal dikjarazzjonijiet foloz.
Emendat: XXIX. 1965.2; A.L. 410 tal-2007.

8. (1) Kull min, dwar talba skont din l-Ordinanza għal reġistrazzjoni ta' xi post bħala dar ta' abitazzjoni mneħħija mill-kontroll, xjentement jew bi traskuraġni kbira jagħmel xi dikjarazzjoni jew jagħti xi tagħrif li jkun falz f'xi partikolarità sostanzjali, jeħel meta jinsab ħati multa ta' mhux iżjed minn mija u sittax-il euro u sebgħa u erbgħin ċenteżmu (116.47) jew priġunerija għal żmien mhux iżjed minn tliet xhur.

(2) Meta persuna tkun misjuba ħatja ta' reat skont is-subartikolu (1) kull reġistrazzjoni ta' dar ta' abitazzjoni mneħħija mill-kontroll miksuba minħabba d-dikjarazzjoni falza jew tagħrif falz tkun nulla u bla siwi, u l-qorti li tkun tat is-sentenza għandha tordna t-taħsir tagħha.

*Is-subartikoli (2) u (3) ġew miżjuda bl-Att XXXVII tal-1973 li kien fih id-dispożizzjonijiet murija fil-*foot-note* tal-artikolu 2 (ara Paġna 2).

9. L-Att dwar id-Djar ma għandux jgħodd għal kull dar li tkun reġistrata bħala dar ta' abitazzjoni mneħħija mill-kontroll skont id-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza.

Esklużjoni ta' djar ta' abitazzjoni mneħħija mill-kontroll mill-ħdim tal-Att dwar id-Djar.
Emendat: XXIX. 1965.2.
Kap. 125.

10. (1) Minkejja kull ma hemm kuntrarju fl-artikoli 3, 4, 5 u 7 tal-Ordinanza li tirregola t-Tiġdid tal-Kiri ta' Bini u fl-artikoli 2, 4, 5 u 6 tal-Ordinanza li Trażżan il-Kera fuq id-Djar, jekk isiru xi miljoramenti minn sid il-kera, wara l-ġurnata stabbilita, f'dar ta' abitazzjoni li ma tkunx ġiet reġistrata bħala dar ta' abitazzjoni mneħħija mill-kontroll, il-kera xieraq ta' dik id-dar ta' abitazzjoni għandu jiżdied mill-Bord, fuq rikors għal hekk minn sid il-kera, b'ammont, hawnhekk iżjed 'il quddiem f'dan l-artikolu msejjaħ "żieda xierqa", li jkun daqs sitta fil-mija fis-sena ta' kull ammont sa elf, mija u erbgħa u sittin euro u disgħa u sittin ċenteżmu (1,164.69) minfuqa minn sid il-kera fil-miljoramenti, kif pruvat b'soddisfazzjon tal-Bord, jew, fin-nuqqas, kif stabbilit mill-Bord, jekk ikun meħtieġ wara spezzjon tad-dar ta' abitazzjoni.

Żieda tal-kera xieraq ta' djar ta' abitazzjoni kontrollati dwar miljoramenti.
Emendat: A.L. 410 tal-2007.
Kap. 69.
Kap. 116.

(2) Rikors għaż-żieda xierqa skont is-subartikolu (1) ma jiġix milqugħ mill-Bord kemm-il darba l-kerrej u kull sullokatur ma jkunux ftehmu bil-miktub, qabel ir-rikors, sabiex isiru l-miljoramenti u dwar il-ħlas taż-żieda xierqa.

(3) Rikors skont is-subartikolu (1) għandu, taħt piena ta' nullità -

(*a*) ikun akkompanjat minn -

(i) il-ftehim miktub jew miktuba jekk aktar minn wieħed imsemmija fis-subartikolu (2); u

(ii) kopja awtentika tad-deċiżjoni dwar il-kera xieraq tad-dar ta' abitazzjoni mill-Bord, jekk ikun hemm, u, meta tkun saret iżjed minn deċiżjoni waħda dwar dak il-kera xieraq, kopja awtentika tal-aħħar minn dawk id-deċiżjonijiet; u

(*b*) ikollu talba għaż-żieda bir-raġunijiet għal hekk:

Iżda l-Bord jista', f'kull żmien, iħalli li r-rikors jiġi emendat sabiex isir aktar ċar.

(4) Meta l-kera xieraq tad-dar ta' abitazzjoni ma jkunx ġie deċiż mill-Bord, rikors għaż-żieda xierqa skont is-subartikolu (1) jkun milqugħ mill-Bord biss jekk sid il-kera, fl-istess rikors, jitlob ukoll li jkun deċiż il-kera xieraq.

(5) Fil-kalkolu tal-ammont minfuq minn sid il-kera fil-miljoramenti, il-Bord ma jiħux kont ta' kull kapital qiegħed, kull imgħax fuq self, u kull ammont li jkun ġie mħallas jew li jista' f'xi żmien jitħallas lil sid il-kera, dwar dawk il-miljoramenti b'donazzjoni mill-Gvern.

(6) Kull żieda ta' kera xieraq approvata mill-Bord bis-saħħa tas-subartikolu (1) jkollha sseħħ mill-ewwel żmien ta' kera li jibda

wara li jkunu kompluti l-miljoramenti.

Kap. 69.

(7) Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 19 sa 24, 28, 29, 32 sa 37, u 39 sa 43 tal-Ordinanza li tirregola t-Tiġdid tal-Kiri ta' Bini għandhom jgħoddu għal kull proċeduri skont is-subartikolu (1).

Tiswijiet fi djar ta' abitazzjoni li ma jkunux imneħħija mill-kontroll. *Miżjud: XXIII. 1979.5.*

11. (*Mħassar bl-Att V. 2010.15.*).

Enfitewsi temporanja ta' djar ta' abitazzjoni. *Miżjud: XXIII. 1979.5. Emendat: XXXVII. 1986.3; XVIII. 2007.12; XXVII. 2018.3.* Kap. 16.

12. (1) Minkejja kull ħaġa li tinsab fil-Kodiċi Ċivili jew f'xi liġi oħra, id-dispożizzjonijiet li ġejjin ta' dan l-artikolu u tal-artikoli 12A u 12B għandu jkollhom effett dwar il-kuntratti kollha ta' enfitewsi temporanja li jkunu saru fi kwalunkwe żmien.

(2) Meta dar ta' abitazzjoni tkun ingħatat b'enfitewsi temporanja -

(*a*) għal perijodu ta' mhux iżjed minn tletin sena, jekk il-kuntratt ikun sar qabel il-21 ta' Ġunju, 1979, jew

(*b*) għal kull perijodu ieħor, jekk il-kuntratt ikun sar wara l-imsemija data,

u fit-tmiem xi enfitewsi bħal dik l-enfitewta jkun ċittadin ta' Malta u jkun jokkupa d-dar bħala residenza ordinarja tiegħu l-enfitewta jkollu jedd li jibqa' jokkupa id-dar b'kera mingħand il-padrun dirett -

(i) b'kera li jkun daqs iċ-ċens li kien jitħallas minnufih qabel ma tkun għalqet l-enfitewsi, miżjud, fil-bidu tal-kirja tad-dar bis-saħħa ta' dan l-artikolu, u wara t-tmiem ta' kull ħmistax-il sena wara sakemm tibqa' l-kirja favur l-istess kerrej, b'daqstant miċ-ċens li kien jitħallas minnufih qabel dak il-bidu jew il-bidu ta' kull perijodu sussegwenti ta' ħmistax-il sena, li jkun ammont li ma jkunx iżjed minn dak iċ-ċens, li jirrappreżenta bi proporzjon għal dak iċ-ċens iż-żieda fl-inflazzjoni minn meta ċ-ċens li għandu jiżdied ikun ġie stabbilit l-aħħar; u

(ia) suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti fis-subartikolu 5(3)(*b*); u

(ii) taħt dawk il-kondizzjonijiet l-oħra li jistgħu jiġu miftehma bejniethom jew, jekk ma jkunx hemm ftehim, skont kif il-Bord jidhirlu xieraq.

(3) Meta fit-tmiem ta' enfitewsi kif imsemmi fis-subartikolu (2)(*a*) jew (*b*) d-dar ta' abitazzjoni tkun suġġetta għal kirja, id-dispożizzjonijiet tal-Ordinanza li tirregola t-Tiġdid tal-Kiri ta' Bini, m'għandhomx japplikaw dwar kirja bħal dik:

Kap. 69.

Iżda meta l-kerrej taħt l-imsemmija kirja jkun ċittadin ta' Malta u jkun jokkupa d-dar bħala r-residenza ordinarja tiegħu dan għandu, fit-tmiem tal-imsemmija kirja, ikollu il-jedd li jkompli jokkupa d-dar taħt kirja ġdida mingħand il-padrun dirett bl-istess kera u taħt l-istess kondizzjonijiet kif imsemmija fis-subartikolu

(2)(i) u (ii) dwar l-enfitewta.

(4) Meta tagħlaq enfitewsi temporanja ta' dar ta' abitazzjoni okkupata minn ċittadin ta' Malta bħala r-residenza ordinarja tiegħu fi żmien dak l-egħluq, li ma tkunx enfitewsi msemmija fis-subartikolu (2)(*a*) jew (*b*), l-enfitewta jkollu l-jedd jikkonverti l-enfitewsi f'waħda perpetwa taħt l-istess kondizzjonijiet ta' enfitewsi temporanja barra minn dawk li jkunu jirreferu għaż-żmien u għaċ-ċens. Iċ-ċens li jkollu jitħallas b'effett mill-konversjoni tal-enfitewsi f'waħda perpetwa u sakemm jgħaddu ħmistax-il sena minn dik id-data jkun daqs sitt darbiet iċ-ċens li kien jitħallas minnufih qabel dik il-konversjoni, u wara dan għandu jiżdied kull ħmistax-il sena b'daqstant miċ-ċens kurrenti, li jkun ammont li ma jkunx iżjed minn dak iċ-ċens, li jirrappreżenta bi proporzjon miegħu ż-żieda fl-inflazzjoni minn meta l-imsemmi ċens ikun ġie stabbilit l-aħħar.

(5) Jekk l-enfitewta ma jeżerċitax il-jedd mogħti lilu bis-subartikolu (4) fi żmien sitt xhur mid-data li dak il-jedd ikun eżerċitabbli, dak il-jedd għandu, bil-modifiki meħtieġa, jgħaddi għand min ikun qed jokkupa d-dar li jkollu jedd jitlob, bl-esklużjoni tal-enfitewta, li d-dar ta' abitazzjoni tingħata lilu mill-proprjetarju b'enfitewsi perpetwa taħt l-istess kondizzjonijiet li kienu jiġu applikati kieku l-enfitewta kien ikkonverta l-enfitewsi f'waħda perpetwa.

(6) Meta l-enfitewta jew min ikun qed jokkupa d-dar ikollu jedd jikkonverti enfitewsi temporanja f'waħda perpetwa taħt is-subartikolu (4) jew (5), dan jista' jitlob li jsir kuntratt nutarili f'dan is-sens, u l-padrun dirett jew il-proprjetarju għandu jilqa' dik it-talba.

(7) Meta d-data tat-tmiem tal-enfitewsi tkun data qabel il-21 ta' Ġunju, 1979, id-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu għandhom japplikaw biss jekk l-enfitewta jew il-kerrej, skont il-każ, ikun għadu jokkupa d-dar bħala r-residenza ordinarja tiegħu f'dik id-data u ma japplikawx jekk ikun hekk qed jokkupa d-dar skont ftehim li jkun għamel wara li tkun intemmet l-enfitewsi.

(8) Meta, fil-każ ta' enfitewsi msemmija fis-subartikolu (2)(*a*) u li tagħlaq wara l-21 ta' Ġunju, 1979, l-enfitewta jew il-kerrej li jkun jokkupa d-dar bħala residenza ordinarja tiegħu meta tagħlaq l-enfitewsi jkun persuna differenti minn dik li tkun tokkupa d-dar bħala residenza ordinarja tagħha fil-21 ta' Ġunju, 1979, id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2) jew (3), skont il-każ, għandhom japplikaw biss -

(*a*) jekk -

(i) il-persuna li tkun tokkupa d-dar fid-data msemmija kompliet tokkupa d-dar bħala residenza ordinarja tagħha sakemm mietet; u

(ii) il-persuna li tkun tokkupa d-dar bħala residenza ordinarja tagħha fl-egħluq tal-enfitewsi kienet tirrisjedi mal-enfitewta fi żmien mewtu u kellha f'dak iż-żmien il-kwalifiki l-oħra kollha biex tiġi meqjusa bħala kerrej għall-finijiet ta' dan l-

artikolu; jew

(*b*) jekk -

(i) il-persuna li tkun qed tokkupa d-dar bħala residenza ordinarja tagħha fl-imsemmija data tkun kisbet u t-titolu li bih kienet hekk tokkupa d-dar mingħand l-enfitewta li jkun jokkupa d-dar bħala residenza ordinarja tiegħu mal-egħluq tal-enfitewsi jew, jekk l-enfitewta li mingħandu jkun inkiseb l-imsemmi titolu jmut qabel l-egħluq tal-enfitewsi, mingħand l-enfitewta li l-werriet tiegħu jkun jokkupa d-dar bħala residenza ordinarja tiegħu mal-egħluq tal-enfitewsi; u

(ii) sa l-egħluq tal-enfitewsi, ebda persuna barra mill-persuna fuq imsemmija u mill-imsemmi enfitewta, jew il-werriet tiegħu, u membri tal-familja tagħhom li jkunu jgħixu magħhom, ma kienet okkupat id-dar b'xi mod ikun li jkun; u

(iii) mhux iktar tard mit-30 ta' Settembru, 1979, jingħata avviż bil-miktub lill-Awtorità tad-Djar dwar it-titolu li taħtu tkun okkupata d-dar fil-21 ta' Ġunju, 1979, li jgħid ix-xorta ta' dak it-titolu, għal kemm żmien ikun mistenni jdum u l-isem tal-persuna li tkun tokkupa d-dar taħt dak it-titolu.

(9) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu -

(*a*) dwar enfitewsi msemmi fis-subartikolu (2)(*a*) jew (*b*), l-enfitewsi tinkludi sub-enfitewsi;

(*b*) dwar kull enfitewsi ieħor, enfitewsi tfisser l-enfitewsi oriġinali, iżda jekk meta jagħlaq dak l-enfitewsi, id-dar ta' abitazzjoni tkun miżmuma b'sub-enfitewsi -

(i) il-jeddijiet mogħtija b'dan l-artikolu lill-enfitewta jkunu jistgħu jiġu eżerċitati mill-aħħar sub-enfitewta u, bla ħsara għall-jeddijiet mogħtija lill-okkupant bis-subartikolu (5), minnu biss;

(ii) il-padrun dirett tfisser biss il-persuna li jkollha jedd tirċievi ċ-ċens oriġinali;

(iii) iċ-ċens tfisser biss iċ-ċens oriġinali:

Iżda meta ċ-ċens li jkun jitħallas mill-aħħar sub-enfitewta jkun iżjed minn sitt darbiet iċ-ċens oriġinali, s-subartikolu (4) għandu jkollu effett daqslikieku minflok il-kliem "jkun daqs sitt darbiet iċ-ċens" kien hemm sostitwiti l-kliem "jkun daqs is-sub-ċens".

(10) Jekk meta tagħlaq enfitewsi temporanja li għaliha japplika s-subartikolu (2) jew (3), id-dar ta' abitazzjoni tkun okkupata minn persuna b'titolu ta' użufrutt jew abitazzjoni, il-jedd li dik id-dar ta' abitazzjoni tibqa' okkupata mogħti b'dawk is-subartikoli jew bis-

subartikolu (7) jista' jibqa jiġi eżerċitat minkejja dawk id-dispożizzjonijiet, minn dak l-okkupant daqslikieku kien l-enfitewta jew il-kerrej tad-dar ta' abitazzjoni, skont il-każ.

(11) Meta enfitewsi temporanja tiġi konvertita f'waħda perpetwa taħt is-subartikolu (4), id-dar ta' abitazzjoni tibqa' suġġetta għall-jeddijiet li jkollhom terzi persuni dwar dik id-dar minnufih qabel dik il-konversjoni.

(12) Meta xi wieħed mill-jeddijiet mogħtija b'dan l-artikolu jkun jista' jiġi eżerċitat minn iktar minn persuna waħda dak il-jedd jista' jiġi eżerċitat minkejja kull nuqqas ta' ftehim bejniethom iżda biss jekk mhux inqas minn nofs in-numru ta' dawk il-persuni jiftieħmu li jeżerċitaw dak il-jedd; u f'kull każ bħal dak il-jedd ikun japplika biss favur dawk li jkunu qed jeżerċitawh.

Djar ta' abitazzjoni soġġetti għal iżjed minn enfitewsi waħda.
Miżjud: XVIII. 2007.3.
Emendat: V. 2010.17.

12A. (1) Dan l-artikolu għandu japplika:

(*a*) fl-għeluq ta' enfitewsi jew sub-enfitewsi temporanja (aktar 'il quddiem f'dan l-artikolu msejħin "l-enfitewsi jew sub-enfitewsi l-aktar reċenti") li ma tkunx waħda li l-effetti tat-tmiem tagħha jkunu regolati bl-artikolu 12(2)(*a*) jew (*b*) jew bl-artikolu 12(4) jew 12(5);

(*b*) ta' dar ta' abitazzjoni illi fit-tmiem tal-enfitewsi jew sub-enfitewsi l-aktar reċenti:

(i) tkun okkupata minn ċittadin ta' Malta bħala r-residenza ordinarja tiegħu; u

(ii) tkun soġġetta għal xi enfitewsi jew sub-enfitewsi oħra (aktar 'il quddiem f'dan l-artikolu msejħin "l-enfitewsi jew sub-enfitewsi preċedenti"), kemm jekk perpetwa u kemm jekk temporanja.

(2) Fit-tmiem tal-enfitewsi l-aktar reċenti l-enfitewta jew sub-enfitewta li jkun jissodisfa r-rekwiżiti tas-subartikolu (1)(*b*)(i) jkollu l-jedd li jibqa' jokkupa d-dar ta' abitazzjoni taħt kirja mingħand il-persuna li tkun id-detentur tal-enfitewsi jew sub-enfitewsi preċedenti bl-istess kera u taħt l-istess kondizzjonijiet applikabbli skont l-artikolu 12(2)(i), (ia) u (ii) li għandhom japplikaw *mutatis mutandis*.

(3) Fit-tmiem tal-enfitewsi jew sub-enfitewsi preċedenti l-kirja msemmija fis-subartikolu (2) għandha tkompli fis-seħħ taħt l-istess kera u kondizzjonijiet kif imsemmi fis-subartikolu (2) bejn il-kerrej u l-persuna li minn żmien għal żmien, li kieku ma kienx għal dik il-kirja, kien ikollha l-jedd għall-pussess vakanti tad-dar.

(4) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom japplikaw ukoll fil-każijiet kollha fejn għad illi l-enfitewsi jew sub-enfitewsi l-aktar reċenti tkun għalqet qabel l-1 ta' Lulju 2007 il-persuna li kienet l-enfitewta jew is-sub-enfitewta fl-enfitewsi jew sub-enfitewsi l-aktar reċenti tkun għadha tokkupa d-dar bħala r-residenza ordinarja tagħha f'dik id-data.

(5) Meta fit-tmiem tal-enfitewsi jew sub-enfitewsi l-aktar reċenti d-dar ta' abitazzjoni tkun soġġetta għal kirja għandhom japplikaw *mutatis mutandis* id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 12(3).

(6) Id-drittijiet mogħtija b'dan l-artikolu lill-enfitewta u lis-sub-enfitewta tal-enfitewsi jew sub-enfitewsi l-aktar reċenti jkunu jistgħu jiġu eżerċitati, fil-każ li l-imsemmi enfitewta jew sub-enfitewta jkun miet qabel l-1 ta' Lulju 2007, mill-persuna li kienet tirrisjedi mal-imsemmi enfitewta jew sub-enfitewta fi żmien mewtu u kellha f'dak iż-żmien il-kwalifiki l-oħra kollha biex tiġi meqjusa bħala kerrej għall-finijiet tal-artikolu 12.

(7) Meta fil-kaz ta' enfitewsi jew sub-enfitewsi l-aktar reċenti li tkun tagħlaq wara l-1 ta' Lulju 2007 l-enfitewta, is-sub-enfitewta jew il-kerrej li jkun jokkupa d-dar bħala r-residenza ordinarja tiegħu meta tagħlaq l-enfitewsi jew sub-enfitewsi l-aktar reċenti jkun persuna differenti minn dik li tkun tokkupa d-dar bħala r-residenza ordinarja tagħha fl-1 ta' Lulju 2007 id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom japplikaw biss fil-kazijiet imsemmija fl-artikolu 12(8)(*a*) u (*b*) liema paragrafi għandhom japplikaw *mutatis mutandis* dwar l-enfitewsi u s-sub-enfitewsi regolati b'dan l-artikolu, b'dan iżda illi referenzi għall-"21 ta' Gunju 1979" għandhom jinqraw bħala referenzi għall-"l-1 ta' Lulju 2007", referenzi għall-"l-enfitewsi" għandhom jinqraw bħala referenzi għall-"l-enfitewsi jew sub-enfitewsi l-aktar reċenti" u r-referenza għat-"30 ta' Settembru 1979" għandha tinqara bħala referenza għall-"31 ta' Diċembru 2007".

Kontinwazzjoni tal-kirja ta' dar ta' abitazzjoni. *Miżjud: XXVII.2018.4. Sostitwit: XXIV.2021.21.*

12B. (1) Meta persuna tkun qiegħda tokkupa dar ta' abitazzjoni taħt titolu ta' kera, li seta' wkoll ġie stabbilit abbażi ta' titolu preċedenti ta' emfitewsi jew subemfitewsi, u li jkun beda qabel l-1 ta' Ġunju, 1995 permezz tal-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza, il-kondizzjonijiet li ġejjin għandhom, kemm-il darba jkunu inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet tal-imsemmija artikoli ta' din l-Ordinanza, japplikaw fir-rigward ta' dak il-kera mill-1 ta' Ġunju, 2021 minkejja d-dispożizzjonijiet tal-imsemmija artikoli ta' din l-Ordinanza jew ta' xi liġi oħra.

(2) Sid il-kera għandu jkun intitolat jippreżenta rikors quddiem il-Bord fejn jitlob li l-kera jiġi rivedut għal ammont li ma jeċċedix it-tnejn fil-mija (2%) fis-sena tal-valur liberu u frank fis-suq miftuħ tad-dar ta' abitazzjoni fl-1 ta' Jannar tas-sena li matulha jiġi preżentat ir-rikors u sabiex jiġu stabbiliti kondizzjonijiet ġodda fir-rigward tal-kera.

(3) (*a*) Meta t-talba ssir minn sid il-kera skont is-subartikolu (2) u l-fond mikri jkun dar ta' abitazzjoni, l-Awtorità tad-Djar għandha tiġi notifikata bir-rikors u għandu jkollha d-dritt li tipparteċipa bis-sħiħ bħala intervenuta fil-proċedimenti;

(*b*) il-kerrej għandu jkun fi kwalunkwe każ intitolat għall-benefiċċju tal-għajnuna legali mill-Awtorità tad-Djar fi proċedimenti preżentati skont dan l-artikolu:

Iżda dan m'għandux ikun ta' preġudizzju għad-dritt ta' sid il-kera li għandu jkun intitolat għall-benefiċċju tal-għajnuna legali mill-Aġenzija tal-Għajnuna Legali fi

proċedimenti preżentati skont dan l-artikolu jekk ma jkunx impjegat full-time bi qligħ;

(*ċ*) fl-istadju inizjali tal-proċedimenti l-Bord għandu jwettaq it-test tal-mezzi tal-kerrej, li għandu jkun ibbażat fuq it-test tal-mezzi stabbilit fir-Regolamenti dwar it-Tkomplija tal-Kirja (Kriterji ta' Test tal-Mezzi), maħruġa taħt l-artikolu 1622A tal-Kodiċi Ċivili u kwalunkwe regolamenti li jistgħu minn żmien għal żmien jissostitwuhom. It-test tal-mezzi għandu jkun ibbażat fuq id-dħul tal-kerrej bejn l-1 ta' Jannar u l-31 ta' Diċembru tas-sena li tipprećedi s-sena li fiha jkunu nbdew il-proċedimenti u fuq il-kapital tal-kerrej fil-31 ta' Diċembru tal-imsemmija sena. It-test tal-mezzi għandu jitmexxa b'referenza partikolari, *inter alia*, għar-regolamenti 4 sa 8 tar-Regolamenti dwar it-Tkomplija tal-Kirja (Kriterji ta' Test tal-Mezzi) li għandhom japplikaw *mutatis mutandis*:

L.S. 16.11.

Kap. 16.

L.S. 16.11.

Iżda meta s-sid ikollu s-suspett li l-kerrej seta' ttrasferixxa l-proprjetà tiegħu, kemm mobbli jew immobbli, bi skop li jostor dawn l-assi, hu għandu l-jedd li jitlob li t-test tal-mezzi fuq il-kapital għandu jmur lura għall-1 ta' Jannar, 2021 u meta l-kerrej jinstab li jkun iddispona minn dawn l-assi b'intenzjoni qarrieqa, il-Bord għandu xorta waħda jeħodhom inkonsiderazzjoni fit-test tal-mezzi tiegħu.

(4) Fejn il-kerrej ma jissodisfax il-kriterji tad-dħul u tal-kapital tat-test tal-mezzi, il-Bord għandu, wara li jkun sema' kwalunkwe evidenza u sottomissjonijiet imressqa mill-partijiet, jagħti deċiżjoni li tippermetti lill-kerrej żmien ta' sentejn (2) sabiex id-dar ta' abitazzjoni tiġi vakata. Il-kumpens pagabbli lil sid il-kera għall-okkupazzjoni tad-dar ta' abitazzjoni matul l-imsemmi perjodu għandu jiġi determinat mill-Bord skont il-każ.

(5) Fejn il-kerrej jissodisfa l-kriterji tad-dħul u tal-kapital tat-test tal-mezzi, il-Bord għandu jipproċedi skont is-subartikoli segwenti.

(6) Il-Bord, fi kwalunkwe każ, wara li jkun sema' lill-partijiet sommarjament u eżamina kwalunkwe evidenza li huwa jqis relevanti, jista' wkoll jordna l-ħlas ta' żieda fl-ammont tal-kera waqt il-pendenza tas-smigħ ta' rikors preżentat skont is-subartikolu (1).

(7) Meta jiġi stabbilit ammont tal-kera skont is-subartikolu (2), dak il-kera jista' jiżdied skont ir-regolamenti ppubblikati minn żmien għal żmien mill-Ministru responsabbli mill-akkomodazzjoni:

Iżda t-talba ta' din iż-żieda m'għandhiex tkun ta' ħsara għad-dritt ta' sid il-kera li jitlob ir-reviżjoni tal-kera skont is-subartikolu (2), wara perjodu ta' sitt (6) snin minn meta jkun ġie stabbilit l-kera l-ġdid skont l-istess subartikolu (2), sakemm ma jintlaħaqx ftehim bejn il-partijiet.

(8) Sid il-kera jista', f'każ li jinbidlu ċ-ċirkostanzi ekonomiċi tal-kerrej, jippreżenta mill-ġdid rikors quddiem il-Bord fejn jitlob li jerġa' jitwettaq it-test tal-mezzi tal-kerrej skont il-paragrafu (ċ) tas-subartikolu (3) u jekk il-kerrej ma jissodisfax il-kriterji tad-dħul u tal-kapital tat-test tal-mezzi, il-Bord għandu jiddeċiedi l-każ skont is-subartikolu (4).

(9) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom japplikaw ukoll fil-każijiet fejn teżisti komunjoni tal-beni fuq id-dar ta' abitazzjoni u l-kerrej huwa komproprjetarju tal-istess dar ta' abitazzjoni. Meta dan ikun il-każ il-Bord għandu jikkunsidra s-sehem tal-kerrej fid-dar ta' abitazzjoni mikrija u jnaqqas kwalunkwe parti mill-ammont ta' kera ġdid pagabbli minnu lil komproprjetarji l-oħra proporzjonalment.

(10) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom ukoll japplikaw fil-każijiet kollha meta sid il-kera jkun beda proċeduri bl-iskop li jitlob awment ta' kera taħt din il-liġi, hekk kif kienet fis-seħħ qabel l-1 ta' Ġunju, 2021.

Każijiet li fihom it-talba għall-pussess lura tad-dar ta' abitazzjoni tista' tiġi milqugħa. *Miżjud: XXIV.2021.23.*

12Ċ. Il-Bord għandu jagħti permess lil sid il-kera jirriprendi l-pussess tad-dar ta' abitazzjoni jekk sid il-kera jkun irid id-dar ta' abitazzjoni għal skop ta' abitazzjoni tiegħu nnifsu jew għal ta' kwalunkwe mill-axxendenti jew dixxendenti tiegħu, kemm jekk mid-demm jew bi żwieġ, u l-Bord ikun sodisfatt illi l-kerrej għandu dar oħra fejn joqgħod, b'titolu ta' proprjetà, li tkun raġonevolment tgħodd għall-mezzi tal-kerrej u tal-familja tiegħu għal dak li hu daqs u stat ta' manutenzjoni, u li tkun qrib għax-xogħol tiegħu (jekk ikun jaħdem):

Iżda l-Bord għandu jikkonsidra wkoll proprjetajiet tal-kerrej li għalkemm ikunu fil-pussess jew detenzjoni ta' terzi, il-kerrej ikun jista' jirriprendi l-pussess tagħhom fil-qrib:

Iżda wkoll il-Bord għandu jikkonsidra wkoll proprjetajiet li l-użu tagħhom ikun konċess lil terzi taħt kwalunkwe titolu ieħor inkluż kirja bl-iskop qarrieqi li jevadu l-effetti ta' dan l-artikolu:

Iżda wkoll dan l-artikolu m'għandux japplika f'każ li l-kerrej ikollu ħamsa u sittin (65) sena jew aktar:

Iżda wkoll dan l-artikolu m'għandux ikun ta' preġudizzju għad-drittijiet ta' sid il-kera li jottjeni t-terminazzjoni tal-kirja f'każ li l-kerrej ma jissodisfax il-kriterji tad-dħul u tal-kapital tat-test tal-mezzi msemmija taħt l-artikolu 12B.

Piena fil-każ ta' wiri ta' ħaġa b'oħra jew ta' qerq. *Miżjud: XXIV.2021.23.*

12D. Fil-każ li sid il-kera jieħu lura l-pussess tad-dar ta' abitazzjoni taħt id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 12Ċ u jiġi ppruvat li kien hemm wiri ta' ħaġa b'oħra jew qerq, sid il-kera għandu jkun obbligat iħallas lill-kerrej li jkun ħalla d-dar ta' abitazzjoni, minflok id-danni, penali ta' mhux iżjed minn għaxart elef euro (€10,000) li tiġi stabbilita mill-Bord.

Indiċi ta' inflazzjoni. *Miżjud: XXIII. 1979.5.*

13. (1) L-indiċi ta' inflazzjoni għal kull waħda mis-snin mill-1947 sal-1978 għandu jkun kif muri fl-Iskeda li tinsab ma' din l-Ordinanza, billi l-1946 tittieħed bħala bażi b'100 punt.

(2) L-indiċi ta' inflazzjoni għal kull sena wara l-1978 għandu jiġi stabbilit mill-Istatistiku Prinċipali tal-Gvern bħala punti ta' perċentaġġ għal kull waħda minn dawk is-snin b'mod li titkompla l-imsemmija Skeda u fuq il-bażi tal-indiċi tal-prezzijiet tal-oġġetti kollha li jinbiegħu bl-imnut, jew indiċi simili li jissostitwih, u għandu jiġi pubblikat minnu fil-Gazzetta mhux iktar tard mill-aħħar ta' Marzu li jiġi minnufih wara s-sena li għaliha jirreferi l-indiċi.

(3) Żieda fl-inflazzjoni tkun stabbilita billi tittieħed d-differenza bejn il-punti ta' perċentaġġ għas-sentejn rilevanti, kif muri fl-Iskeda jew kif jiġi pubblikat fil-Gazzetta, bħala proporzjon tal-ewwel waħda minn dawk is-snin.

Pattijiet li huma ferm anqas vantaġġjużi għal kerrej.
Miżjud: XXIII. 1979.5. Sostitwit: XXIV.2021.23.

14. Pattijiet li jorbtu lill-kerrej għal kondizzjonijiet li huma ferm anqas vantaġġjużi minn dawk mogħtija f'din l-Ordinanza, sew jekk dawn il-pattijiet ikunu ġew miftiehma qabel l-1 ta' Ġunju, 2021 jew wara, għandhom jitqiesu nulli u mingħajr effett.

Regolamenti dwar l-eġħmil u spezzjon ta' reġistru tad-djar ta' abitazzjoni mneħħija mill-kontroll.
Emendat: A.L. 4 tal-1963; XXXI. 1966.2; A.L. 148 tal-1975; IX. 2000.6.

15. Il-Ministru responsabbli għar-Reġistru Pubbliku jista' jagħmel regolamenti dwar -

(*a*) id-dmirijiet, setgħat u funzjonijiet tal-Uffiċjal tal-Valutazzjoni tal-Artijiet dwar l-eġħmil ta' reġistru tad-djar ta' abitazzjoni mneħħija mill-kontroll, li jistgħu, bla ħsara għall-ġeneralità ta' dak li jingħad qabel, jinkludi s-setgħa li jitlob il-produzzjoni ta' xi kotba jew dokumenti oħra li jirreferixxu għall-post li għar-reġistrazzjoni tiegħu tkun saret talba u li jidħol fil-post u jispezzjonah;

(*b*) id-delega mill-Uffiċjal tal-Valutazzjoni tal-Artijiet ta' kull wieħed minn dawn id-dmirijiet, setgħat u funzjonijiet;

(*ċ*) il-proċedura u d-drittijiet li għandhom jitħallsu għal reġistrazzjoni;

(*d*) il-partikolaritajiet meħtieġa li jiġu nnotati fir-reġistru;

(*e*) il-proċedura dwar appelli minn deċiżjonijiet tal-Uffiċjal tal-Valutazzjoni tal-Artijiet lill-Bord u minn deċiżjonijiet tal-Bord dwar dawk l-appelli lill-Qorti tal-Appell;

(*f*) drittijiet tar-reġistru u drittijiet li għandhom jitħallsu lil kull avukat jew prokuratur legali dwar appelli bħal ma hemm imsemmi fl-aħħar paragrafu qabel dan;

(*g*) l-ispezzjon tar-reġistru, it-teħid ta' noti minnu, il-ħruġ ta' ċertifikati ta' reġistrazzjoni, u d-drittijiet li għandhom jitħallsu għal hekk;

(*h*) b'mod ġenerali biex jingħata effett lill-finijiet ta' din l-Ordinanza.

Kif tapplika din l-Ordinanza. *Miżjud: XXXI.1995.4.*

*16. (1) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 5(2) sa (5), tal-artikolu 7, tal-artikolu 10 u tal-artikolu 11 ta' din l-Ordinanza, ma għandhomx ikunu japplikaw għall-kiri ta' xi dar li jsir fl-1 ta' Ġunju, 1995 jew wara dik id-data.

(2) Għall-għanijiet tas-subartikolu (1) -

(*a*) it-tigdid ta' kiri fl-1 ta' Ġunju, 1995 jew wara dik id-data (sew jekk dak it-tiġdid ikun wieħed konvenzjonali, legali, konswetudinarju jew xort'oħra) ma għandux jitqies li jkun kiri li jsir fl-1 ta' Ġunju, 1995 jew wara dik id-data;

(*b*) it-tkomplija tal-okkupazzjoni ta' dar b'kiri mingħand id-*directus dominus* meta tintemm konċessjoni ta' enfitewsi temporanja li ttemm fl-1 ta' Ġunju, 1995 jew wara dik id-data skont l-artikolu 12 ma għandux jitqies bħala kiri li jsir fl-1 ta' Ġunju, 1995 jew wara dik id-data.

(3) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 12 ma għandhomx japplikaw għal kuntratt ta' enfitewsi temporanja li jsir fl-1 ta' Ġunju, 1995 jew wara dik id-data.

Trasferimenti ta' dokumenti mill-Bord għall-Awtorità tad-Djar. *Miżjud: XXIV.2021.25.*

17. Għall-iskop ta' ħruġ ta' benefiċċji applikabbli għall-kerrejja li jissodisfaw il-kriterji tat-test tal-mezzi kontemplat fi ħdan l-artikolu 12B, il-Bord għandu jibgħat kopja tad-dokumentazzjoni kollha miġbura minnu għall-finijiet tal-istess test tal-mezzi u l-Awtorità tad-Djar għandu jkollha l-jedd li żżomm din l-informazzjoni għal skop ta' riċerka:

Iżda l-Bord u l-Awtorità tad-Djar għandhom fi kwalunkwe każ jeffettwaw dak it-trasferiment ta' informazzjoni f'konformità sħiħa mad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data u kwalunkwe regolamenti maħruġa taħt dak l-Att minn żmien għal żmien.

Kap. 586.

Reġistrazzjoni ta' ftehim bejn il-partijiet u sentenzi deċiżi mill-Bord qabel l-1 ta' Ġunju, 2021. *Miżjud: XXIV.2021.26.*

18. (1) Kull parti għal ftehim ta' kirja, li jkun abbażi ta' titolu ta' kera, li seta' wkoll ġie stabbilit abbażi ta' titolu preċedenti ta' emfitewsi jew subemfitewsi, li sar wara l-1 ta' Ġunju, 1995, iżda li joriġina minn relazzjoni ta' kirja privata residenzjali kontrollata, tista' tirreġistra l-ftehim billi tipprovdi evidenza tal-kuntratt:

Iżda r-reġistrazzjoni ta' ftehim ta' kirja skont dan is-subartikolu m'għandhiex tkun ta' preġudizzju għad-dritt ta' sid il-kera

---

* L-artikolu 5 tal-Att XXXI tal-1995 jipprovdi *inter alia:*

5. Ebda ħaġa li tinsab fl-artikolu 16 tal-Ordinanza li Tneħħi l-Kontroll tad-Djar ma għandha titqies li tnaqqas mis-setgħat li d-Direttur għall-Akkomodazzjoni Soċjali għandu bis-saħħa tal-Att dwar id-Djar, (Kap.125) u d-dispożizzjonijiet tal-Ordinanza kif kienu fis-seħħ minnufih qabel il-bidu fis-seħħ ta' dan l-Att (1 ta' Ġunju, 1995) għandhom ikomplu japplikaw, sakemm dan jibqa' japplika, għar-rigward tar-relazzjoni bejn dak id-Direttur u sid ta' xi fond li dak id-Direttur ikollu pussess tiegħu f'dik id-data, jew bejn dak id-Direttur u kull min ikun qiegħed legalment jokkupa kull fond bħal dak. Id-dispożizzjonijiet tal-Ordinanza kif imsemmija qabel għandhom ukoll ikomplu jirregolaw ir-relazzjoni bejn persuna li tkun qiegħda tokkupa dak il-fond u s-sid relattiv.

li jressaq rikors skont l-artikolu 12B fejn id-drittijiet konċessi minn din l-Ordinanza jeċċedu dawk riżervati mill-ftehim.

(2) Kwalunkwe parti għal deċiżjoni tal-Bord, anke jekk din id-deċiżjoni tkun ġiet appellata, fejn sid il-kera jkun ingħata permess li jawmenta l-ammont ta' kera ta' kirja residenzjali kontrollata bis-saħħa ta' liġi li kienet fis-seħħ bejn April tal-2018 u Mejju tal-2021, tista' tirreġistra l-ftehim skont kif provdut fis-subartikolu (1).

SKEDA
(ARTIKOLU 13(1))

Mižjuda:
XXIII. 1979.6.
Emendata:
A.L. 18 tal-1984;
A.L. 2 tal-1985;
A.L. 4 tal-1986;
A.L. 10 tal-1987;
A.L. 20 tal-1988;
A.L. 26 tal-1989;
A.L. 31 tal-1990;
A.L. 31 tal-1991;
A.L. 29 tal-1992;
A.L. 46 tal-1993;
A.L. 36 tal-1994;
A.L. 29 tal-1995;
A.L. 25 tal-1996;
A.L. 29 tal-1997;
A.L. 64 tal-1999;
A.L. 31 tal-2000;
A.L. 30 tal-2001;
A.L. 46 tal-2002;
A.L. 73 tal-2003;
A.L. 90 tal-2004;
A.L. 32 tal-2005;
A.L. 30 tal-2006;
A.L. 36 tal-2007;
A.L. 83 tal-2008;
A.L. 50 tal-2009;
A.L. 184 tal-2010;
A.L. 188 tal-2011;
A.L. 70 tal-2012;
A.L. 55 tal-2013;
A.L. 76 tal-2015;
A.l. 129 tal-2016.

Indiċi ta' inflazzjoni għas-snin mill-1947 sa l-2010

1946	100.0	1979	316.21
1947	104.9	1980	366.06
1948	113.9	1981	408.16
1949	109.7	1981	408.16
1950	116.9	1982	431.83
1951	130.1	1983	428.06
1952	140.3	1984	426.18
1953	139.1	1985	425.17
1954	141.2	1986	433.67
1955	138.8	1987	435.47
1956	142.0	1988	439.62
1957	145.7	1989	433.39
1958	148.3	1990	456.61
1959	151.1	1991	468.21
1960	158.8	1992	475.89
1961	164.84	1993	495.60
1962	165.16	1994	516.06
1963	168.18	1995	536.61
1964	172.00	1996	549.95
1965	174.70	1997	567.95*
1966	175.65	1998	580.61
1967	176.76	1999	593.00
1968	180.42	2000	607.07
1969	184.71	2001	624.85
1970	191.55	2002	638.54
1971	196.00	2003	646.84
1972	202.52	2004	664.88
1973	218.26	2005	684.88
1974	234.16	2006	703.88

1975	254.77	2007	712.68
1976	256.20	2008	743.05
1977	281.84	2009	758.58
1978	295.14	2010	770.07

*Nota: F'Novembru 1998 l-indiċi tal-inflazzjoni għas-sena 1997 ġie rivedut għal 567.08 wara li nbidlu r-rati tal-ilma u tal-elettriku.

(Artikolu 13(2))

Indiċi ta' inflazzjoni għas-snin ta' wara l-1978

1979	316.21	*(A.L. 10 tal-1980)*
1980	366.06	*(A.L. 14 tal-1981)*
1981	408.16	*(A.L. l5 tal-l982)*
1982	431.83	*(A.L. 16 tal-l983)*
1983	428.06	*(A.L. 18 tal-l984)*
1984	426.18	*(A.L. 2 tal-1985)*
1985	425.17	*(A.L. 4 tal-1986)*
1986	433.67	*(A.L. 10 tal-1987)*
1987	435.47	*(A.L. 20 tal-1988)*
1988	439.62	*(A.L. 26 tal-1989)*
1989	443.39	*(A.L. 31 tal-1990)*
1990	456.61	*(A.L. 31 tal-1991)*
1991	468.21	*(A.L. 29 tal-l992)*
1992	475.89	*(A.L. 46 tal-l993)*
1993	495.60	*(A.L. 36 tal-1994)*
1994'	516.06	*(A.L. 29 tal-1995)*
1995	536.61	*(A.L. 25 tal-1996)*
1996	549.95	*(A.L. 29 tal-1997)*
1997	567.95	*(A.L. 76 tal-1998)*
1998	580.61	*(A.L. 64 tal-1999)*
1999	593.00	*(A.L. 31 tal-2000)*

2000	607.07	*(A.L. 30 tal-2001)*
2001	624.85	*(A.L. 46 tal-2002)*
2002	638.54	*(A.L. 73 tal-2003)*
2003	646.84	*(A.L. 90 tal-2004)*
2004	664.88	*(A.L. 32 tal-2005)*
2005	684.88	*(A.L. 30 tal-2006)*
2006	703.88	*(A.L. 36 tal-2007)*
2007	712.68	(*A.L. 83 tal-2008*)
2008	743.05	(*A.L. 50 tal-2009*)
2009	758.58	(*A.L. 184 tal-2010*)
2010	770.07	(*A.L. 188 tal-2011*)
2011	791.02	(*A.L. 70 tal-2012*)
2012	810.16	(*A.L. 55 tal-2013*)
2013	821.34	(*A.L. 88 tal-2014*)
2014	823.89	(*A.L. 76 tal-2015*)
2015	832.95	(*A.L. 129 tal-2016*)
2016	838.29	(*A.L. 79 tal-2017*)
2017	849.77	*(A.L. 54 tal-2018)*
2018	859.63	(*A.L.29 tal-2019*
2019	873.73	(*A.L. 30 tal-2020*)
2020	879.32	(*A.L. 67 tal-2021)*
2021	892.51	(*A.L. 63 tal-2022)*
2022	947.40	*(A.L. 38 tal-2023)*
2023	995.62	*(A.L. 29 tal-2024)*
2024	1012.05	*(A.L. 35 tal-2025)*
2025	1035.93	*(A.L. 36 tal-2026)*